

Taltek Asennus Oy / Hero24 laskutus/vakuutus sopimus

YLEISTÄ

I. Hero24-palvelun tuottaa Taltek Asennus Oy (Y-tunnus: [lisää Y-tunnus]), jonka virallinen osoite on [lisää osoite], Suomi. Palveluntuottajaan tässä sopimuksessa viitataan seuraavasti: "Hero24" sekä "Hero24-palvelu".

II. Palvelun käyttäjä (myöhemmin "Käyttäjä") hyväksyy nämä ehdot itseään sitovaksi ennen kunkin laskutustoimeksiannon lähettämistä. Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan työn suorittajaa ja toimeksiantajalla työn tilaajaa.

III. Hero24 ja käyttäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Hero24 on kuitenkin työn suorittajan muodollinen työnantaja. Muodollinen työnantaja on vero-oikeudellinen konstruktio, jolla tarkoitetaan sitä, että muodollinen työnantaja huolehtii työn suorittajan palkanmaksuun liittyvistä asioista, kuten Verohallinto on määritellyt, perustuen käyttäjän luomaan laskuun. Käyttäjä sopii työtehtävistä ja hinnoista itse kulloisenkin toimeksiantajansa kanssa. Jos käyttäjän työtehtäviin liittyy erityisiä lakisääteisiä vaatimuksia, vastaa käyttäjä, että vaatimukset täyttyvät. Tällaiset vaatimukset saattavat koskea käyttäjää ja/tai asiakasta, ja voivat liittyä esimerkiksi lupiin, pätevyyteen tai erityisvakuutuksiin. Käyttäjän pitää sopia työtehtävistä siten, että käyttäjän ja toimeksiantajan välille ei synny työsopimuslain mukaista työsuhdetta ja samalla ilmoittaa toimeksiantajalle siitä, että lasku maksetaan Hero24-laskutuspalvelulle. Hero24-laskutuspalvelun kautta ei saa laskuttaa vuokratyötä. Tämä tarkoittaa sitä, että työstä määrää toimeksiantaja. Toimeksiantaja ei siis saa luovuttaa määräysvaltaa eteenpäin toiselle yritykselle.

IV. Käyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Käyttäjä vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tämä koskee muun muassa laskutuslomakkeelle annettavia tietoja (myös tiimilaskutuksessa) sekä verottomien kulukorvausten ja muiden kulujen ilmoittamista. Laskuttaessaan käyttäjä vakuuttaa olevansa verovelvollinen Suomessa Hero24

kautta laskuttamastaan työstä. Hero24 pidättää oikeuden olla hyväksymättä laskua, joka on Hero24 käytäntöjen vastainen. Hero24 käsittelee käyttäjän tekemät kululaskut, mutta kululaskujen oikeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä vastaa käyttäjä. Kodin ja varsinaiseksi katsottavan työpaikan välisiä kuluja ei saa laskuttaa matkakuluina verosäännöistä johtuen.

V. Palvelun luonteesta johtuen käyttäjän on kyettävä tarvittaessa osoittamaan, että käyttäjä on toimittanut työn suoritteen käyttäjän ja toimeksiantajan välisen toimeksiantosopimuksen mukaan ja riidattomasti, eikä työtä ole tehty hyvän tavan tai lain vastaisesti. Mikäli Hero24 joutuu maksamaan vahingonkorvausta käyttäjän virheen tai laiminlyönnin johdosta kolmannelle osapuolelle, on käyttäjä vastuussa Hero24 aiheuttamastaan vahingosta, kun hän rikkoo tai laiminlyö velvollisuuksiaan tai aiheuttaa vahinkoa tahallaan tai huolimattomuudesta. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia Hero24 asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.

VI. Aloitussilmoituksen tehnyt käyttäjä on vakuutettu Hero24 tapaturmavakuutuksella. Lisäksi voimassa on vastuuvakuutus, joka vakuutusehtojen mukaisesti ja niiden rajoissa korvaa toimeksiantajalle tai kolmansille osapuolille työn aikana tapahtuneet henkilö- ja esinevahingot 1.000.000,00 euroon korvausmäärään asti. Käyttäjä on vastuussa vakuutusyhtiön mahdollisesti veloittamasta vahingon arvonlisäveron sekä omavastuusuuden suorittamisesta. Tapaturmavakuutuksen ja vastuuvakuutuksen vakuuttajana on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. Hero24 ei voi vakuuttaa käyttäjää lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella tai ryhmähenkivakuutuksella, koska osapuolten välillä ei ole työ sopimuslain mukaista työsuhdetta.

Uusi lisäys: Tällä sopimuksella voidaan laskuttaa omia asiakkaita, Hero24-alustan kautta tulleita. Käyttäjä voi vakuuttaa omia asiakkaita ilmoittamalla etukäteen support@hero24.com asiakkaan nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, arviohinnan ja työnkuvauksen. Tämä sopimus mahdollistaa myös työkorvauksen maksamisen tehdystä työstä. Vakuutus on automaattisesti voimassa kaikissa Hero24 asiakkaissa. Työn takuu on aina tekijällä.

VII. Käyttäjän tulee sopia laskuttamansa hinta siten, että laskutetusta summasta seuraava bruttopalkka on kohtuullinen eikä alita alalla mahdollisesti voimassa olevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa määritellyjä ansioita.

VIII. Käyttäjä on tiettyjen ehtojen täytyessä velvollinen ottamaan yrittäjien eläkevakuutuksen (YEL). Jos käyttäjä haluaa, Hero24 auttaa YEL-vakuutuksen hankkimisessa. Käyttäjä on velvollinen valvomaan, että hänen Hero24 ja vakuutusyhtiölle ilmoittamat tiedot ovat oikein. Jos käyttäjä ottaa tai irtisanoo YEL-vakuutuksen, pitää hänen tiedottaa viipymättä vakuutuksen alkamis- tai päättymispäivämäärä Hero24 asiakaspalveluun. Hero24 toimii sivutoimisena asiamiehenä YEL-vakuutuksille. Myös MYEL-vakuutetut henkilöt voivat käyttää Hero24-laskutuspalvelua. Hero24-laskutuspalvelun kautta ei kuitenkaan saa laskuttaa työtä, jonka osalta käyttäjä on vakuuttamisvelvollinen maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaan, vaan laskutettavan työn pitää olla YEL-sääntöjen alaista. MYEL-vakuutettavaa työtä voisivat olla esimerkiksi toimeksiannot sellaiselle osapuolelle, jolta saat apurahaa. Epävarmassa tilanteessa käyttäjä on velvollinen selvittämään tilanteensa tulokinnon eläkevakuutusyhtiöstä. Jos käyttäjä on ulosotossa, hänen ei ole mahdollista alkaa pidättää YEL-maksujaan Hero24-palvelussa, vaan hän maksaa mahdolliset YEL-maksunsa suoraan eläkevakuutusyhtiöön.

IX. Lakimuutoksesta johtuen 1.1.2020 alkaen Hero24-palvelu perii työnantajan sairausvakuutusmaksun vain niiltä käyttäjiltä, jotka ovat YEL-vakuuttamisvelvollisia tai jotka ovat ottaneet vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Vuonna 2023 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,53 prosenttia. Käyttäjä on velvollinen toimittamaan Hero24-palvelulle sellainen riittävä tieto YEL-vakuuttamisvelvollisuudesta, jota Hero24-palvelulla ei ole. Sellaista tietoa on esimerkiksi käyttäjän mahdollinen muuta kautta saama YEL-vakuuttamisen alainen tulo. Hero24-palvelu päätelee käyttäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuuden saatavilla olevien tietojen perusteella. Käyttäjä vastaa mahdollisista takautuvista sairausvakuutusmaksuista. Kun käyttäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuus täyttyy, suorittaa Hero24-palvelu sairausvakuutusmaksun takautuvasti niistä palkoista, joiden perusteella YEL-vakuuttamisvelvollisuuden on katsottu täyttyvän. Hero24-palvelu perii tällaiset mahdolliset sairausvakuutusmaksut käyttäjän

seuraavista nettopalkoista tai lähettää käyttäjälle laskun. Käyttäjän YEL-vakuuttamisvelvollisuuden päättymisen voi ilmetä viiveellä käyttäjän laskutuksen vähentyessä. Jos YEL-vakuuttamisvelvollisuuden päättymisen havaitaan takautuvasti, voi käyttäjällä olla mahdollisuus saada perittyjä sairausvakuutusmaksuja takaisin. Mahdollinen palautus suoritetaan tilinumeroon, jonka käyttäjä on ilmoittanut Hero24-palveluun. YEL-vakuuttamisvelvollisuutta koskevien tietojen täsmentyessä Hero24-palvelu voi muuttaa tulorekisterimerkintöjä takautuvasti. Tapauksessa, jossa käyttäjä on asetettu ulosottoon, ei mahdollisia ulosmitattuja varoja lasketa uudestaan ellei viranomaisen määräyksistä johdu muuta.

X. Käyttäjällä ei ole oikeutta tehdä ostoja laskulla, luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia Hero24 nimissä. Taltek Asennus Oy yritystunnusta ei saa käyttää arvonlisäverottomiin hankintoihin EU alueelta.

XI. Mikäli Hero24 on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti saatavaa palvelun käyttäjältä, on Hero24 tarvittaessa oikeus kuitata ne käyttäjälle maksettavista tilityksistä.

XII. Henkilö, joka on liiketoimintakiellossa, ei saa käyttää Hero24-palvelua.

XIII. Hero24 huolehtii palvelun käyttäjien tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy Hero24 voimassa olevan tietosuojakäytännön ja siihen liittyvät rekisteriselosteet. Käyttäjä vastaa omasta asiakasrekisteristään rekisterinpitäjänä sekä rekisterin tietojen oikeellisuudesta ja lainmukaisuudesta. Lisäksi Käyttäjä vastaa siitä, että Käyttäjällä on oikeus käsitellä tietoja, toimittaa ne Hero24 käsiteltäviksi sekä myöntää Hero24 oikeuden niiden käsittelyyn.

XIV. Sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Hero24 on oikeus tehdä tähän sopimukseen muutoksia harkintansa mukaan ilman käyttäjän suostumusta. Muutokset ovat voimassa muutoshetkestä eteenpäin. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset jatkamalla Hero24-palvelun käyttöä.

XV. Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. Hero24 on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Hero24-palvelu ja kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.

XVI. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat riidat, kiistat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Välimiesmenettelyssä. Osapuolten välisessä riitatilanteessa Hero24 vastuut rajoittuvat käyttäjältä veloitettuun palvelumaksuun.

XVII. Nämä käyttöehdot ovat saatavilla usealla kielellä. Jos kieliversioiden välillä olisi tulkintaeroa, suomenkielinen versio on määräävä.

Maksut, kulut, korvaukset

I. Palvelumaksut:

- Laskuta omia asiakkaita ilman vakuutusta ja ilman työkorvauslaskelmaa: 5%. Saat käyttöösi Hero24 kaikki maksuvaihtoehdot asiakkaalle, kuten lasku, pankki, luottokortti, osamaksu ja mobiilimaksut.
- Laskuta omia asiakkaita Hero24 vakuutuksella, ilman työkorvauslaskelmaa: 6%. Saat työllesi 1M€ asti vakuutuksen.
- Laskuta omia asiakkaita Hero24 vakuutuksella ja työkorvauslaskelmalla: 7%. Saat verokorttia vastaan nettomaksun ja Hero24 hoitaa viranomaisilmoitukset.
- Käytä Hero24 laskutuspalvelua Hero24 asiakkaille: 6%. Automaattisesti vakuutukset ja työkorvauslaskelma kuuluvat hintaan.

II. Käyttäjälle maksettava summa määräytyy laskutuksen arvonlisäverottoman summan perusteella. Laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta suoritetaan ennakonpidätys sekä soveltuviissa tapauksissa työnantajan sairausvakuutusmaksu sekä vähennetään Hero24 palvelumaksu, Hero24 lisäveloitukset, sekä muut laskelmasta ilmenevät suoritteet. Laskelman voit ladata omasta hallintapaneelistasi.

III. Korvausten maksaminen ei saa johtaa ansioon, joka alittaa kyseessä olevan alan minimipalkkasäännökset. Hero24 varaa oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä toimitettuja kululaskuja.

IV. Suorituksen saavuttua Hero24-palvelun tilille, suoritus tilitetään käyttäjälle mahdollisimman pian, ellei käyttäjän kanssa ole toisin määritelty. Tilityksen edellytyksenä on, että käyttäjä on toimittanut kaikki maksun suorittamiseen tarvittavat tiedot.

V. Maksun yhteydessä käyttäjä saa maksulaskelman. Maksulaskelma on sähköisessä muodossa käyttäjän omassa verkkopankissa tai toimitetaan sähköisessä muodossa käyttäjälle sähköpostitse.

Käyttäjärekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Hero24 (Taltek Asennus Oy, Y-tunnus: [lisää Y-tunnus], osoite: [lisää osoite], Suomi)

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Hero24 asiakaspalveluun kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa.

Hero24 asiakaspalvelu sähköpostiosoite: support@hero24.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: Palvelun tarjoaminen, asiakassuhteen hoito, hallinnointi ja asiakasviestintä Käyttäjän tietojen ylläpito

Käyttäjien valtuuttamien toimeksiantojen suorittaminen, kuten laskujen lähetykset ja maksun vastaanottaminen asiakkaalta, palkanmaksu, vakuutusasioiden hoitaminen ja perintä

Kyselyt, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyt

Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen, kuten veroasioiden hoitaminen

Liiketoiminnan ja palvelun kehittäminen, tilastointi, analysointi sekä tietoturva Riskienhallinta

Väärinkäytösten selvittäminen

Markkinointi

Käyttäjiä profiloidaan ja henkilötietojen perusteella voidaan tehdä automaattiseen käsittelyyn perustuvia päätöksiä, kuten lisäpalveluiden kohdennettuun tarjoamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, suostumukseen lakisääteiseen velvoitteeseen tai Hero24 oikeutettuun etuun. Oikeutettuja etuja ovat konsernin sisäiset tietojen siirrot, tietoturvan toteuttamiseksi käsiteltävät tiedot, väärinkäytösten selvittäminen ja suoramarkkinointi.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviä henkilötietoja voivat olla:

- Nimi, yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
- Ikä
- Sukupuoli
- Ammatti
- Henkilötunnus
- Kansalaisuus ja tiedot työlupasta tarvittaessa
- Verotustiedot
- Mahdolliset ulosottotiedot
- Palkanmaksuun liittyvät tiedot
- Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tiedot asiakkaan valtuuttamista toimeksiannoista
- Asiointiin liittyvät tarpeelliset tunniste- ja tekniset käyttötiedot, kuten asiakaspalvelun puhelutaltiot, evästeet ja lokitiedot, kilometrikorvauksiin liittyvä paikannustieto
- Kopio henkilöllisyystodistuksesta tarvittaessa
- Tarvittavat ammattipätevyyden tarkastamiseksi edellytettävät asiakirjat, esim. todistukset ja sertifikaatit
- Rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi. Ainoastaan otteen esittämisestä ja sen tunnistetiedoista tallennetaan merkintä rekisteröidyn tietoihin. Otetta ei tallenneta pysyvästi.
- Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta käyttäjän suostumuksella

Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötiedot pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään palveluun rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös asiakkaalta. Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta.

Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja luovutetaan palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietoja Hero24 lukuun salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaistahoille, joilla on oikeus tietojen saantiin. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa muille konserniin kuuluville yrityksille selosteen mukaisiin tarkoituksiin sekä näiden yritysten tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten tietojen käsittelyyn keskitetyssä tietojärjestelmässä.

Kansainväliset tiedonsiirrot

Tietoja siirretään tietosuoja-asetuksen rajoissa Yhdysvalloissa sijaitseville Hero24

palveluja tuottaville yrityksille. Palveluntarjoajamme ovat sitoutuneet noudattamaan EU ja Yhdysvaltojen välisen ns. Privacy Shield -sopimukseen perustuvia sääntöjä, joilla taataan riittävä tietosuojan taso. Kolmansilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeen kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksia varten enintään 10 vuoden ajan henkilön viimeisestä käyttötapahtumasta, ellei rekisteröity ole peruuttanut mahdollisesti antamaansa suostumusta. Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä säilytetään suojatussa järjestelmässä, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisemista, käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojen poistamista ja oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada antamansa, häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Jos se on teknisesti mahdollista, rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli Hero24 ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.